

Contrato de Prestación de Servicios

Datos del Proveedor	
Nombre Completo	FEDERICO TORRES MOJICA
Cédula de ciudadanía	1020803443 de Bogotá D.C.
Dirección	Calle 01 #01 – 01, Bogotá - Colombia
Teléfono	305739908
Correo Electrónico	ejemplo@gmail.com
Cargo	Desarrollador Frontend
Modalidad	Trabajo Remoto
Remuneración	360 USD (dólares)

Entre los suscritos, por una parte, la Empresa MediaLab Ingeniería, quien se identifica con el NIT número 901.575.423, en adelante **LA EMPRESA**, y por la otra FEDERICO TORRES MOJICA, quien se identifica con Cédula de ciudadanía número 1020803443, expedida en Bogotá D.C., en adelante **EL PROVEEDOR**, hemos decidido celebrar el presente contrato de prestación de servicios que se regirá por las siguientes cláusulas.

Cláusulas

- 1. OBJETO.** Mediante la celebración del presente contrato y de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo, el PROVEEDOR prestará a LA EMPRESA los servicios de consultoría y diseño de prototipos, aplicaciones y programas de cómputo, bajo demanda.

Para la correcta prestación de los servicios, el PROVEEDOR podrá tener una cuenta de correo electrónica de LA EMPRESA, sin que lo mismo implique relación laboral alguna de conformidad con lo establecido en el contrato.

- 2. CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO.** LA EMPRESA pagará al PROVEEDOR como contraprestación del servicio contratado la cantidad dada en la tabla inicial, al mes de servicios prestados (la “Contraprestación”).

Las partes acuerdan que el pago de la contraprestación será realizado a la cuenta bancaria que para tal efecto señale el PROVEEDOR, dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales siguientes al envío de la factura correspondiente por parte del PROVEEDOR a LA EMPRESA, al correo electrónico que al efecto indique LA EMPRESA, misma que deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes y aplicables a la fecha de su emisión.

Las partes acuerdan que LA EMPRESA únicamente pagará al PROVEEDOR, de manera mensual, la cantidad que corresponda a las horas de servicio efectivamente prestadas en favor de LA EMPRESA. Así mismo las partes acuerdan que para que sea procedente el pago de los servicios prestados, se deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- a. Que exista una solicitud expresa, y por escrito, de parte de LA EMPRESA, en la que se soliciten los servicios del PROVEEDOR, por cualquier medio, incluyendo medios electrónicos.
- b. Que el PROVEEDOR, junto con la factura correspondiente, envíe de manera mensual un reporte de las horas trabajadas en favor de LA EMPRESA y, en caso de que LA EMPRESA así lo solicite, adjunte evidencia de los servicios.

Las partes acuerdan y reconocen que LA EMPRESA no tiene la obligación de solicitar de manera continua o permanente los servicios del PROVEEDOR. Así mismo, reconocen y aceptan que no existe una cantidad mínima ni fija de horas que el PROVEEDOR deba prestar sus servicios en favor de LA EMPRESA.

Las partes acuerdan que, para la prestación de los servicios, el PROVEEDOR no incurrirá en gastos o viático alguno, por lo que, en caso de existir, los mismos se cubrirán siempre y cuando se cuente con el visto bueno de LA EMPRESA previo al gasto y por escrito por cualquier medio, incluyendo medios electrónicos.

Cualesquiera impuestos, cargas y/o derechos, que se actualicen derivados de la celebración y ejecución del presente contrato, serán a cargo de la parte que los cause, de conformidad con la legislación local aplicable al caso.

- 3. VIGENCIA.** La vigencia del presente contrato será por 2 (dos) meses, misma que independientemente de la fecha de firma, correrá a partir del 29 de enero del 2024 al 01 de abril del 2024 (en lo sucesivo el "plazo"), el cual se renovará de manera automática, por periodos anuales, salvo que las partes acuerden lo contrario.

Las partes acuerdan que LA EMPRESA tendrá derecho a dar por terminado de forma anticipada, este contrato, en cualquier momento, con efectos inmediatos, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de declaración judicial, en cualquiera de los siguientes supuestos:

- a. Por incumplimiento del PROVEEDOR a alguna de las obligaciones señaladas en este contrato.

- b. Por así convenir a sus intereses, mediante simple aviso por escrito (por cualquier medio) con, cuando menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación a la fecha en la que se desee dar por terminado el contrato.

En caso de que sea el PROVEEDOR quien desee dar por terminado este contrato, podrá hacerlo sin responsabilidad alguna con, cuando menos, 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha en la que se desee la terminación.

Una vez terminado este Contrato, el PROVEEDOR deberá:

- a. Devolver a LA EMPRESA en un término máximo de 24 (veinticuatro) horas, todos los desarrollos, usuarios, contraseñas y documentos que hayan sido elaborados o proporcionados por virtud de este contrato y/o de sus anexos.
- b. Abstenerse de utilizar directa o indirectamente cualquier nombre comercial o marca registrada o propiedad industrial similar o igual a las marcas registradas utilizadas por LA EMPRESA.
- c. Considerar y tratar como estrictamente confidencial y abstenerse de utilizar cualquier información que LA EMPRESA le hubiere comunicado con motivo de la celebración de este contrato, en tanto la misma no se haga pública.

4. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas a su cargo, el PROVEEDOR se obliga a:

- a. Prestar los servicios contratados con la mejor técnica disponible, asegurando la calidad de estos.
- b. Enviar a LA EMPRESA, de manera semanal, un reporte de horas prestadas en su favor, en el que se detalle los días que comprende el reporte, así como las actividades prestadas en dichas horas.
- c. Asegurarse de conocer y utilizar la metodología necesaria para la ejecución efectiva de los mismos.
- d. Cumplir con los tiempos establecidos en el presente contrato.
- e. Informar a LA EMPRESA del estado que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ello, así como a rendir un informe general al término del contrato.

5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas a su cargo, LA EMPRESA se obliga a:

- a. Realizar los pagos que correspondan de conformidad con lo señalado en este contrato.
- b. Dar al PROVEEDOR todas las facilidades necesarias para el desarrollo del objeto del presente contrato y para la correcta y eficiente prestación de los servicios.

- c. Proporcionar en forma oportuna y completa la información solicitada por el PROVEEDOR, necesaria para la prestación de los servicios.
- d. Respetar las fechas de ejecución de los servicios establecidas en este contrato.

6. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. El PROVEEDOR prestará sus servicios de manera virtual, a través de los medios tecnológicos y recursos que para tal fin acuerden las partes.

7. NO EXCLUSIVIDAD. Las partes saben que el PROVEEDOR no actuará en forma exclusiva para LA EMPRESA, por lo que el PROVEEDOR tendrá libertad de actuación y no se limitará a atender únicamente el asunto encomendado por LA EMPRESA, sin embargo, el PROVEEDOR se obliga no realizar desarrollos iguales o similares a los elaborados derivado de este contrato, en favor de un tercero.

8. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL. Las partes reconocen que no existe relación laboral alguna entre cada una de ellas, sus empleados, funcionarios, representantes y agentes, y la otra Parte. Es decir, cada una de las partes reconoce expresamente y declara bajo protesta de decir verdad que ni ella, ni sus empleados, funcionarios, representantes o agentes, prestan un trabajo personal subordinado a la otra parte, y que la relación entre ellas es meramente contractual.

Cada una de las partes, como patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Las partes convienen por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en contra de la otra parte en relación con la ejecución del presente contrato.

9. INDEPENDENCIA MERCANTIL. Las partes reconocen expresamente que, atendiendo a la naturaleza del presente contrato, el mismo no podrá interpretarse como una creación de asociaciones, sociedades o entidades entre las mismas, quienes permanecerán en todo momento como personas independientes sin otra relación que la estrictamente establecida al tenor del presente contrato.

Adicionalmente, ninguna de las partes podrá, en ninguna circunstancia, asumir compromisos u obligaciones, u ofrecer garantías o servicios en representación de la otra parte, ni vincular a la misma a ningún contrato, acuerdo, compromiso, garantía, trámite, procedimiento estipulación de cualquier naturaleza, ni intervenir o gestionar ningún

procedimiento (ya sea judicial o administrativo) en nombre o representación de la otra parte. En virtud de lo anterior, y con fines de claridad, las partes aceptan que cada una de ellas es independiente y responsable de sus actos, incluso aquellos derivados del presente contrato, tal y como se conviene en el mismo.

Por lo anterior, cada una de las partes será responsable ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal de los actos ilícitos o ilegales que él o sus trabajadores o empleados desplieguen en cualquier momento, mismos que de forma enunciativa, mas no limitativamente pueden ser: accidentes de tránsito, delitos como daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación, lesiones, homicidio, delitos contra la salud y/o, delitos contra el medio ambiente, por lo que cada una de las partes en este acto se obliga a liberar a la otra parte de cualquier responsabilidad que pudiera generarse por dichos supuestos.

- 10. ESTÁNDAR DE CONDUCTA.** El PROVEEDOR deberá desarrollar sus obligaciones bajo el presente contrato como un contratante independiente y no como un agente o socio de LA EMPRESA. En la ejecución de sus obligaciones bajo el presente contrato, el PROVEEDOR deberá observar los estándares de su desempeño de acuerdo con el presente contrato y, en ausencia de cualquier estándar más específico, deberá ejercer tal cuidado, habilidad y diligencia como una corporación de negocios prudente de reconocido prestigio en el ámbito de la prestación de servicios, en protección y promoción de sus propios intereses.

Las partes declaran que el presente contrato no establece en forma alguna una asociación, sociedad, coinversión o acuerdo similar entre ellas, por lo que cada parte será independiente y exclusivamente responsable de sus obligaciones frente a terceros, así como por cualquier otra obligación administrativa y/o fiscal a su cargo.

- 11. CALIDAD DE LOS SERVICIOS.** El PROVEEDOR deberá asegurarse de que los servicios que proporcione sean de la más alta calidad, eficiencia y profesionalismo, mismos que deberán cumplir con los KPIs, requerimientos, necesidades y políticas de LA EMPRESA.
- 12. CARÁCTER PERSONAL DEL SERVICIO.** La prestación de los servicios objeto de este contrato, tiene carácter personal y no será transferida a una tercera parte de modo parcial o en su conjunto, por ninguna de las partes, sin el consentimiento expreso y por escrito de la otra parte.
- 13. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS.** El PROVEEDOR garantiza la ejecución cabal, idónea y calificada de los servicios según los señalamientos establecidos en este contrato y, por lo

tanto, queda obligado a responder de los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a LA EMPRESA por una indebida prestación de los servicios siempre que hubiese evidencia que su actuación fue con dolo, negligencia o mala fe.

14. RESPONSABILIDAD. El PROVEEDOR será responsable de los daños y perjuicios que se causen a LA EMPRESA o a terceros, con motivo de la ejecución de los trabajos, cuando resulten de:

- a. Incumplimiento a los términos y condiciones establecidos en el presente contrato.
- b. Inobservancia a las recomendaciones que LA EMPRESA le haya dado por escrito.
- c. Actos con dolo, mala fe o negligencia.
- d. En general por actos u omisiones imputables al PROVEEDOR.

Las partes convienen que el PROVEEDOR será responsable e indemnizará y sacará en paz y salvo a LA EMPRESA por y en contra de todas y cada una de las reclamaciones, procedimientos legales, recuperaciones, daños, perjuicios, pérdidas, sentencias, multas, responsabilidades, costos y gastos derivados de, causados por o relacionados con cualquier asunto referido en este contrato, incluyendo sin limitar los actos dolosos, la negligencia o cualesquier otros actos u omisiones del PROVEEDOR, sus empleados, agentes y/o contratistas independientes, en su caso, en la prestación de los servicios.

15. USO DE LA INFORMACIÓN. Las partes acuerdan que LA EMPRESA podrá utilizar libremente, conforme mejor convenga a sus intereses, toda la información desarrollada, preparada y/o proporcionada por el PROVEEDOR bajo los términos del presente contrato. En este sentido, el PROVEEDOR se obliga a sacar en paz y a salvo a LA EMPRESA o a quien sus derechos representen, de cualquier reclamación que pueda tener de terceros y a responder para solucionar el asunto y cubrir los daños y perjuicios cuando los hubiere, ya que el PROVEEDOR es el único responsable de la información proporcionada a LA EMPRESA.

16. PROPIEDAD INTELECTUAL. Todo material o información que LA EMPRESA proporcione al PROVEEDOR para la prestación de los servicios objeto de este contrato, así como aquellos materiales que se desarrollen como consecuencia de la prestación de los servicios objeto de este contrato, incluyendo sin limitar datos, estrategias, campañas, propuestas, especificaciones, dibujos, métodos, código, software, diseños, ideas, conceptos, personajes, dibujos, ilustraciones, ambientaciones, recomendaciones, marcas, nombres comerciales, reproducciones, textos, patentes, estudios, investigaciones, proyectos preliminares, prototipos y/o cualquier otra idea sujeta a propiedad intelectual, propiedad

industrial o derechos de autor, son y serán en todo momento, propiedad exclusiva de LA EMPRESA.

Cualquier derecho de propiedad intelectual que corresponda al PROVEEDOR de conformidad con la normatividad aplicable, se entiende expresamente cedido en este acto a LA EMPRESA bajo el carácter de una obra realizada por encargo, conforme a la normatividad de propiedad intelectual correspondiente.

Por otro lado, el PROVEEDOR se obliga a no invadir derechos de marcas, de propiedad industrial, intelectual o de cualquier otra índole, cuyo titular sea LA EMPRESA o terceros (pero que pudieran causar responsabilidades a LA EMPRESA). En caso contrario, el PROVEEDOR se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a LA EMPRESA, y a responder para cubrir los daños y perjuicios ocasionados.

La presente cláusula subsistirá a la terminación de la vigencia del presente contrato.

17. CONFIDENCIALIDAD Y NO COMPETENCIA. Cada una de las partes y su personal, aceptan y reconocen que, en virtud de la ejecución del presente contrato, tendrán acceso a información que es propiedad exclusiva de la otra parte. Dicha información deberá ser considerada en todo momento como información confidencial (aún y cuando no esté expresamente marcada como información confidencial) y bajo ninguna circunstancia las partes la publicarán, divulgarán o revelarán a terceros no relacionados con el objeto de este contrato, de forma directa o indirecta (ya sea para su propio beneficio o para beneficio de otros), sin el previo consentimiento por escrito y firma de la otra parte (en lo sucesivo la "información confidencial").

En virtud de lo anterior, las partes convienen expresamente en mantener en forma secreta y confidencial toda la información, datos, estrategias, campañas, propuestas, especificaciones, dibujos, planos y métodos, know how, la cual es secreto industrial, proporcionados por cualquiera de las partes, sus empleados, socios, afiliadas y/o subsidiarias, ya sea que se hubiere entregado de manera escrita (copias u originales), verbal, gráfica o por medios electrónicos o de cómputo. Las partes se comprometen a no utilizarla en su provecho, ni revelarla a terceros, ni utilizarla para fines diferentes a los aquí pactados. Igualmente, las partes se comprometen a regresar a la otra parte toda la información relativa a la ejecución del presente contrato, en cualquier momento cuando así fuere solicitado por la otra parte.

Toda la información confidencial seguirá siendo, en todo caso, de propiedad exclusiva del titular y deberá ser devuelta, en forma inmediata, a solicitud escrita del mismo. Esta obligación de confidencialidad se mantendrá hasta por 5 (cinco) años posteriores a la terminación del presente contrato.

El PROVEEDOR acuerda que, durante la vigencia de este contrato y hasta 10 (diez) años posteriores a su terminación, ya sea directa o indirectamente, individualmente o a través de cualquier persona física, fideicomiso, sucesión, sociedad colectiva, sociedad anónima u otra entidad, no realizará nada de lo siguiente sin el consentimiento previo y por escrito de LA EMPRESA:

- a. No intentará persuadir en modo alguno a clientes, proveedores, clientes potenciales y proveedores de LA EMPRESA, para que deje(n) de realizar negocios con LA EMPRESA o cualquier sociedad vinculada, o para que reduzca el monto de los negocios que ellos han realizado habitualmente o tiene previsto realizar con LA EMPRESA o cualquier otra sociedad vinculada.
- b. No empleará o intentará emplear a persona alguna que esté empleada por LA EMPRESA al momento de la terminación de la relación jurídica del contrato o que estuvo contratada por LA EMPRESA durante el período de 6 (seis) meses anteriores a la fecha de la terminación de la relación.
- c. No procurará o intentará procurar negocios con clientes, proveedores, clientes potenciales y/o proveedores, ni prestará servicios similares a los realizados por la sociedad para ellos.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a prestar su plena colaboración a LA EMPRESA, ante el sólo requerimiento de ésta, respecto de asuntos relacionados con el desempeño de sus actividades, incluyendo sin limitación el suministro de Información de terceros y/o de información a la que haya tenido acceso como consecuencia de negociaciones con clientes o proveedores.

En caso que el PROVEEDOR incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en esta cláusula, el PROVEEDOR reconoce y acuerda que, ante la sola y exclusiva opción de LA EMPRESA, pagará a LA EMPRESA los daños y perjuicios que le llegue a ocasionar, independientemente de las acciones legales que pueda ejercitar en materia penal y que LA EMPRESA reclame ante los tribunales competentes en razón de la materia que correspondan, y a solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de medidas para que el PROVEEDOR cese y se abstenga de realizar la actividad prohibida, incluyendo la posibilidad de conminar el pago de multas diarias si fuese necesario.

18. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Derivado de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”), cada una de las partes, por su propio derecho o a través de su representante legal, en este acto otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán utilizados para fines administrativos relacionados con el objeto del presente contrato y con el objeto social de cada una de las partes.

Cada una de las partes se obliga en este acto a cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la Ley, respecto de los datos personales y datos personales sensibles que recaben y que requieran en cumplimiento con lo establecido en el presente contrato. En caso contrario, la parte de que se trate será responsable e indemnizará y sacará en paz y salvo a la otra parte, por y en contra de todas y cada una de las reclamaciones, procedimientos legales, recuperaciones, daños, perjuicios, pérdidas, sentencias, multas, responsabilidades, costos y gastos (incluyendo sin limitación cualesquiera gastos de abogados) derivados de, causados por o relacionados por el incumplimiento de la Ley.

Por último, cada una de las partes garantiza en este acto que los datos personales se almacenarán y se tratarán con las medidas de seguridad necesarias y establecidas en la Ley.

19. DE LA LICITUD DE LOS RECURSOS. Las partes declaran que todos los recursos provenientes de sus negocios y que serán objeto de los servicios, provendrán en todos los casos de fuentes lícitas, reconociendo en este acto que ninguna de las partes será responsable de indagar o confirmar el origen de los recursos, pudiendo a su discreción avisar a las autoridades correspondientes, en los términos de las disposiciones señaladas, sin necesidad de notificarlo a la otra parte. Asimismo, en el supuesto de que exista algún proceso legal relacionado con el origen de los recursos, las partes, se obligan a sacar en paz y a salvo a la otra parte, así como a reembolsar los gastos judiciales por dicho concepto.

20. ANTI-CORRUPCIÓN. Cada una de las partes reconoce que no efectúa pagos especiales de ningún tipo, sean en efectivo o en especie, directa o indirectamente, con el fin de influenciar decisiones de terceros o del gobierno para obtener algún beneficio o ventaja.

Las partes declaran en este mismo acto no mantener algún vínculo o nexo con organizaciones criminales, narcotráfico o lavado de dinero y los fondos con los que operarán su negocio provienen de fuentes lícitas. El incumplimiento a lo antes señalado será causal inmediata de rescisión del presente contrato, sin responsabilidad alguna para la

parte de que se trate quedando a salvo su derecho de dar aviso, en su caso, a la autoridad correspondiente.

- 21. NOTIFICACIONES.** Todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del presente contrato deberán constar por escrito, en español, y estar dirigidas a los domicilios o correos electrónicos que se señalan en las declaraciones del presente contrato. Cualquier aviso, solicitud u otra comunicación o documento enviada por mensajería instantánea y/o correo electrónico se considerará que ha sido recibida justo en el instante en que esta quede enviada a la dirección proporcionada, o bien, recibidos del destinatario el día de su envío.
- 22. MODIFICACIONES.** Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente contrato deberá constar por escrito y estar firmada por las partes.
- 23. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.** Si el cumplimiento de cualquiera de las partes a este contrato o de cualquiera de sus obligaciones se viera impedido, obstaculizado o retrasado por un evento de Fuerza Mayor (según se define abajo), y tal incumplimiento no podía ser prevenido con precauciones razonables, la parte que no pueda ejecutar el contrato o cualquiera de sus obligaciones debido a fuerza mayor, será excusada de dicho incumplimiento mientras tal causa de fuerza mayor permanezca, no obstante lo anterior, LA EMPRESA será responsable ante el PROVEEDOR por el pago de cualquier servicio incurrido por el PROVEEDOR antes de la fecha en que ocurra la fuerza mayor. La parte cuyo cumplimiento se vea impedido o retrasado debido a fuerza mayor deberá notificar a la otra parte de la ocurrencia de la fuerza mayor y las razones por las que dicho evento impide, obstaculiza o retrasa su cumplimiento, describiendo su naturaleza con un detalle razonable.

“Fuerza Mayor” significa cualquier acontecimiento o circunstancia que no haya podido ser previsto por las partes o que, previendo, haya sido inevitable e influya directamente en el cumplimiento del contrato, de forma que la demora no pueda ser atendida con otras medidas, o que impida de algún modo el cumplimiento de las obligaciones recíprocamente establecidas, incluyendo sin limitar, fuego, inundaciones, terremotos, actos de la naturaleza, actos de guerra, terrorismo, tormentas eléctricas, levantamientos civiles, rebeliones, revoluciones, epidemias, emergencias sanitarias, presencia generalizada de patógenos, órdenes administrativas emitidas por autoridades competentes, restricciones tecnológicas generalizadas, hackeos o ataques tecnológicos, pérdida generalizada de internet y/o cualesquiera otros que puedan aplicar o que hayan sido determinados de conformidad con la normatividad aplicable o la doctrina legal generalmente aceptada.

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente contrato afectado por fuerza mayor en el caso de que el mismo exceda de 90 (noventa) días naturales. Las partes podrán acordar por escrito un plazo menor para la terminación bilateral de este contrato.

- 24. CUMPLIMIENTO DE LEYES.** Cada una de las partes se obliga, a su costa, a cumplir con todas las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables a la ejecución del presente contrato y a notificar de inmediato y por escrito a la otra parte en caso de cualquier reclamación, demanda, litigio, embargo, o cualquier gravamen que pudiera afectar a la otra Parte.
- 25. NO RENUNCIA.** Ninguna demora de cualquiera de las partes para ejercer sus derechos conforme a este contrato o conforme a cualesquiera documentos relacionados con el mismo, o la omisión en hacerlos efectivos, se deberá interpretar como una renuncia de tales derechos. Ningún aviso o requerimiento a cualquier parte, se deberá interpretar como una renuncia a la obligación respectiva de dicha parte o del derecho de dicha parte, de tomar acciones adicionales sin notificación o requerimiento previo. Ningún derecho, poder o acción referidos en el presente contrato o en cualesquiera documentos relacionados con el mismo, o de cualquier otra forma, excluirán cualquier otro derecho, poder o acción aquí referidos o ahora o en lo sucesivo disponibles conforme a la ley. La renuncia tácita o implícita de una parte a un derecho o acción en una situación en particular, no operará como una renuncia de dicho derecho o acción en cualesquiera otras circunstancias.
- 26. CESIÓN.** El PROVEEDOR no podrá ceder sus derechos y/u obligaciones derivadas del presente contrato sin la autorización previa y por escrito de LA EMPRESA.
- 27. DIVISIBILIDAD.** En el caso de que alguna de las obligaciones de este contrato no pueda ser ejecutada o sea invalidada por cualquier tribunal de jurisdicción competente, la ejecución y validez de las obligaciones restantes no se verá afectada.
- 28. ACUERDO TOTAL.** Este contrato constituye el acuerdo total entre las partes y deja sin efecto todos los acuerdos y entendimientos previos, orales y escritos entre las Partes respecto de la materia de este Contrato.
- 29. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS.** Las partes convienen en que los títulos que se han asignado a cada una de las cláusulas se establecen para conveniencia de ellas y que los mismos no deberán ser considerados en la interpretación del presente contrato.

Las partes firman el presente convenio expresando su plena conformidad y declarando que después de haberlo leído, entienden el alcance y contenido legal del mismo, a 29/01/2024.

LA EMPRESA

EL PROVEEDOR

CHRISTIAN BENAVIDES
Representante Legal

FEDERICO TORRES MOJICA
C.C. 1020803443 expedida en Bogotá D.C.

